



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב בלקינד 1-3 וחנקין 8-10 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד יצחק אילת
מרחוב החשמונאים 103 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים: 1. אילנה זינגל וסקסין
2. משה זינגל
ע"י ב"כ עוה"ד משה זינגל
מרחוב בלקינד 1 תל אביב

פסק דין

תביעה זו עניינה בבית המשותף ברחוב בלקינד 1-3 וחנקין 8-10 תל אביב הבנוי על חלקה 1414 בגוש 6213 (להלן: "הבית").

התובעת, נציגות הבית, טענה כי הנתבעים, בעלים של דירה בבית (תת חלקה 99) לא שילמו מיסי נציגות שוטפים בסך של 3,318 ₪ וכן תשלום בגין הסקה מרכזית בסך של 3,720 ₪.

הנתבעים טענו כי הנתבע 2 אינו בעל דירה, כי את מיסי הנציגות השוטפים שילמו ואת התשלום בגין הסקה מרכזית אין הם צריכים לשלם לאור התנתקותם ממערכת ההסקה.

ביום 19.05.13 נערך דיון בתובענה בסיומו נדחתה בקשת הנתבע 2 לסילוק התביעה כנגדו על הסף ונקבעה פרוצדורה להגשת ראיות מטעם הצדדים ושמיעתן.

ביום 18.06.13 הוגשו תצהירי התובעת.

ביום 27.06.13 הוגשה בקשה מטעם התובעת ממנה עלה כי הנתבעים שלחו לתובעת המחאות ע"ס 3,500 ש"ח לסילוק חובם בצירוף בקשה למחיקת התובענה. התובעת התנגדה לסילוק התובענה ועמדה על תשלום יתרת קרן החוב במלואה והוצאותיה. בהתאם להחלטתי הנתבעים הגיבו לבקשה האמורה, ובהעדר הסכמה קבעתי בהחלטתי מיום 07.07.13 כי הדיון יערך כפי שנקבע אלא אם תשולם קרן החוב וכל שיוותר לי הוא לפסוק בשאלת הוצאות ניהול ההליך, לאחר סיכום טענות של הצדדים.

ביום 09.07.13 הוגשה הודעה ובקשה מטעם התובעת למתן פסק דין וחייב בהוצאות. מן ההודעה עלה כי הנתבעים שילמו את קרן החוב הנומינלית. התובעת טענה כי איחור בתשלום מיסי הנציגות על ידי הנתבעים הינו דבר שכיח אשר מטריד את חברי הנציגות ומבזבז את זמנם. לטענת התובעת אי חייב הנתבעים בהוצאות ההליך יהווה תמריץ שלילי לבעלי הדירות אשר משלמים במועד את חייביהם. התובעת ביקשה להורות על השבת האגרה, הוצאות דואר, דמי בטלה לאיש האחזקה וחברת הנציגות ושכ"ט עו"ד. כמו כן נתבקש חיוב בהוצאות לדוגמא בנסיבות דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור ההודעה האמור ביטלתי בהחלטתי מיום 10.07.13 את דיון ההוכחות והורתי לנתבעים להגיב לעניין הבקשה לחיובם בהוצאות ההליך.

ביום 14.07.13 הוגשה תגובת הנתבעים במסגרתה נטען כי הוסכם בין הצדדים על תשלום יתרת קרן החוב וסילוק התובענה בהתאם עוד לפני הגשת ראיות התובעת. התובעת הסתירה עובדה זו מהמפקח ועסקה בהתלהמות חסרת שחר בבקשותיה ותגובותיה תוך ניסיון להשחיר את הנתבעים ולהביכם, לרבות, באמצעות צירוף פסקי דין לא רלבנטיים. הנתבע 2 כלל לא צריך היה להיתבע בהליך זה מאחר ואינו בעל דירה. בסופו של דבר משך 4 שנים אין הסקה בדירת הנתבעים והם גם לא נדרשמו כלל לשלם מיסי נציגות בהקשר זה שעה שאיש התחזוקה של הבית לא יכול היה לאטום את ברזי ההסקה. הנתבעים טוענים כי במקרה דנן יש להטיל הוצאות אישיות על ב"כ התובעת.

כאמור לעיל, קרן החוב שולמה וכל שנותר לי לפסוק הוא בשאלת הוצאות ניהול ההליך.

אין מקום להורות על תשלום הפרשי הצמדה וריבית בגין קרן החוב. הפרשים אלו, עד למועד הגשת התביעה, הינם חוב שיש לתובעו כבר במסגרת כתב התביעה. מששולם סכום התביעה במלואו (7,038 ₪) אין מקום לחייב בהפרשים נוספים.

סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

סופו של יום הנתבעים שילמו את קרן החוב כפי שנתבעה בהליך דנן. ויוזכר, המדובר בתובענה מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969. הסדרת תשלום יתרת החוב בוצעה לאחר שהתיק נקבע לשמיעת ראיות ואף הוגשו תצהירי התובעת. מאידך, יש להתחשב גם בעובדה כי חובות מיסי הנציגות השוטפים סולקו עוד לפני הדיון שנערך בתובענה וגם סכום החוב בגין הוצאות ההסקה (אף שזה הוכחש על ידי הנתבעים ונטען כי הם אינם "נהנים" משירותי הסקה) שולם עוד לפני דיון ההוכחות.

לאחר ששקלתי את האמור ואת טיעוני הצדדים והתנהלותם בתיק זה, אני מוצא לנכון לפסוק כלהלן:

הנתבעים ישלמו לתובעת סך של 375 ₪ בגין החזר אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 13.03.13, ועד למועד התשלום בפועל.

בנוסף ישלמו הנתבעים לתובעת בגין החזר הוצאות ניהול ההליך, כולל בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד, סך של 944 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הסכומים האמורים ישולמו בתוך 7 ימים מקבלת פסק הדין.

על מנת למנוע כל ספק ומחלוקת בעתיד, מוטב יעשו הנתבעים אם יפעלו בהתאם להוראות תקנות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף), תשנ"א - 1991 לשם ניתוק או אישור ניתוק דירתם ממערכת ההסקה. לאחר ביצוע ניתוק כאמור יהיו זכאים הנתבעים להפחתת התשלומים החלים עליהם בהקשר זה, כפי שנקבע בתקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף), תשנ"א - 1991. כל עוד לא יתנתקו הנתבעים כדין ממערכת ההסקה הם עשויים למצוא את עצמם שוב חבים בתשלומים המלאים, וחבל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ח' אב תשע"ג, 15 יולי 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב